ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αριθμός 1.973

Στην Αθήνα σήμερα, 28.03.2024, ενώπιον εμού (**Κωνσταντίνος Δοκιμαστής**, συμβολαιογράφου με έδρα την Αθήνα) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως παρέχουσα γονέας:

1) **Βασιλική Δοκιμαστή του Χρήστου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 39, Αθήνα · Α.Φ.Μ.: 551314420 · Δ.Α.Τ.: ΑΚ 302969.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως τέκνο που αποδέχεται:

2) **Ιωάννης Παράδειγμα του Κωνσταντίνου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 100, Αθήνα · Α.Φ.Μ.: 352582384 · Δ.Α.Τ.: ΑΚ 550269.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Κωνσταντίνος Φανταστικός του Ιωάννη**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 11002 και Α.Φ.Μ. 753577327 · **Παναγιώτης Φανταστικός του Αθανασίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 35646 και Α.Φ.Μ. 618745214, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Η γονέας είναι κυρία ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 4ος όροφος, εμβαδού 42,75 τ.μ., που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Ανύπαρκτης 21, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Ζωγράφου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **997760545705/0/8**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 3853/1988 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα

SAMPLE · FICTIONAL DATA

κοινόχρηστα, εισπράπτει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 490415/2022, κατηγορίας Β (ενεργειακός επιθεωρητής: **Χρήστος Πλασματικός του Νικολάου**, με Α.Φ.Μ. 198987642)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 2382418717, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

4. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 6.897/1978 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Κωνσταντίνος Φανταστικός), που συντάχθηκε την 6η Ιουλίου 1978, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 31.500.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Δοκιμαστή του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 29.021/1979 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Εικονική),

SAMPLE - FICTIONAL DATA

που συντάχθηκε την 11η Οκτωβρίου 1979, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 9.150.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Ανύπαρκτη του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 20.563/1981 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Εικονική), που συντάχθηκε την 6η Σεπτεμβρίου 1981, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 29.250.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Γεώργιος Δοκιμαστής του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 22.405/1983 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Σοφία Δοκιμαστή), που συντάχθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 1983, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 23.250.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Δείγμα του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 9.286/2007 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεώργιος Υποθετικός), που συντάχθηκε την 23η Αυγούστου 2007, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 52.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Εικονικός του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Χρήστος Εικονικός του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 108, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 107935583, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

5. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 9333/2024 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 64.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

6. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 567,07 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Υποθετική του Δημητρίου), νότια με την οδό Ανύπαρκτης και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Γεώργιος Ανύπαρκτος του Παναγιώτη).

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 55,81 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/21 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Υποθετικός του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Β2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 140,46 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/15 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Δείγμα του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Γ1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 37,82 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/14 (ιδιοκτήτρια: Μαρία Δοκιμαστή του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Δ2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 154,35 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/12 (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Δοκιμαστής του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Ε4 του 3ου ορόφου, εμβαδού 86,05 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/7 (ιδιοκτήτρια: Αικατερίνη Παράδειγμα του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Ζ4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 39,54 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/16 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Εικονική του Χρήστου).

— διαμέρισμα Η1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 158,85 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/4 (ιδιοκτήτρια: Γεωργία Εικονική του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Θ1 του 1ου ορόφου, εμβαδού 124,46 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/6 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Υποθετικός του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Ι1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 146,33 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/9 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Ανύπαρκτος του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Κ4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 50,86 τ.μ., με ΚΑΕΚ 997760545705/0/13 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Δείγμα του Αθανασίου).

7. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 5903/2024, της 6ης Μαρτίου 2024.

2. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 94143/2024, της 16ης Φεβρουαρίου 2024.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

3. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 13036/2024, της 6ης Μαρτίου 2024.

4. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 94498/2024, της 12ης Μαρτίου 2024.

5. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 61301/2024, της 23ης Μαρτίου 2024.

6. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 94407/2024, της 8ης Μαρτίου 2024.

7. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 15732/2024, της 27ης Μαρτίου 2024.

8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 15268/2024, της 18ης Μαρτίου 2024.

9. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 89044/2024, της 18ης Φεβρουαρίου 2024.

10. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 11375/2024, της 19ης Μαρτίου 2024.

8. Η ΠΑΡΟΧΗ. Με το παρόν η γονέας παραχωρεί λόγω γονικής παροχής στο τέκνο της την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, για τη δημιουργία αυτοτελούς οικονομικής ζωής.

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 222.900,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 689777/2024 δήλωση φόρου γονικής παροχής στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης την 10η Μαρτίου 2024, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα

SAMPLE - FICTIONAL DATA

τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του

SAMPLE - FICTIONAL DATA

παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

11. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 1.621,61 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνος Δοκιμαστής

SAMPLE - FICTIONAL DATA